

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4138/2532

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประวิง สิงห์พันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกพัสดุ กองคลังของโจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ จำเลยได้รับพัสดุเครื่องมือแพทย์จำนวน 7 หีบห่อมาเก็บรักษาแต่ห้องเก็บพัสดุของโจทก์มีของเก็บอยู่เต็ม จำเลยจึงนำพัสดุดังกล่าวไปฝากเก็บไว้ที่ห้องพัสดุของอีกกองหนึ่งโดยมิได้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งห้องเก็บพัสดุดังกล่าวอยู่ชั้นล่าง เป็นห้องไม่มีหน้าต่าง มีประตู 2 ประตู ประตูหนึ่งใส่กลอนไว้อีกประตูหนึ่งมีกุญแจลูกบิด มีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาลูกกุญแจ ชันบนของห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ การนำพัสดุไปฝากเก็บที่กองอื่นก็ไม่มีระเบียบให้ต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา ถือได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว แม้จำเลยจะมีได้จัดเวรยามเฝ้าก็ปรากฏว่าหลังเลิกงานมีเวรยามของกรมดูแลอยู่แล้ว และการที่จำเลยจัดให้คณะกรรมการตรวจรับหลังจากรับของประมาณ 10 วัน เนื่องจากต้องตรวจสอบและแปลเอกสารก็มิได้เนิ่นนานเกินสมควร การที่พัสดุดังกล่าวหายไปบางส่วน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ กองคลังของโจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ จำเลยได้รับพัสดุเครื่องมือแพทย์ ๗ หีบห่อจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย แล้วไม่นำไปเก็บรักษาไว้ที่ตึกพัสดุยูนิเซฟของโจทก์โดยเฉพาะ แต่ให้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ตึกกองโภชนาการซึ่งไม่ปลอดภัยและไม่จัดเวรยามเฝ้า ไม่แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับเป็นเหตุให้พัสดุสูญหายไป คือ กระดาษคาคีรีหะที่แพทย์ใช้ส่องปาก ๒ ชิ้น เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต ๑๘๖ ชิ้น รวมราคา ๗๗,๗๗๘.๕๖ บาท เมื่อพัสดุสูญหายแล้วจำเลยก็เพิกเฉยไม่รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนโจทก์ทวงถามให้จำเลยชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้ว กล่าวคือ เมื่อได้รับพัสดุดังกล่าวมาแล้ว ปรากฏว่าห้องเก็บของที่ตึกพัสดุยูนิเซฟมีของเก็บอยู่เต็ม จำเลยจึงได้ไปตรวจดูห้องเก็บของที่ตึกโภชนาการเห็นว่า มีห้องเก็บของที่มีกุญแจและเจ้าหน้าที่ตึกเป็นผู้เก็บรักษากุญแจ จึงฝากเก็บไว้ที่ตึกดังกล่าว และไม่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแล จำเลยได้จัดให้มีการแปลเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเสียก่อน จึงยังมีได้แจ้งให้มีการตรวจรับพัสดุโดยเร็วได้ จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้ว ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เหตุที่จำเลยไม่เก็บพัสดुरายพิพาทไว้ที่ตึกพัสดุยูนิเซฟก็ปรากฏว่าตึกดังกล่าวมีของเก็บอยู่เต็ม จึงไม่อาจถือเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยได้ ส่วนที่จำเลยเก็บพัสดุดังกล่าวไว้ที่ห้องเก็บของตึกโภชนาการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชานั้นก็ฟังไม่ได้ว่ามีระเบียบให้จำเลยต้องปฏิบัติเช่นนั้น การที่จำเลยมิได้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจึงมิใช่เป็นความผิดของจำเลย สำหรับความปลอดภัยในการเก็บพัสดุที่ตึกกองโภชนาการนั้นก็ปรากฏว่า ห้องเก็บของดังกล่าวอยู่ชั้นล่างเป็นห้องไม่มีหน้าต่าง มีประตู ๒ ประตู ประตูหนึ่งใส่กลอนไว้ อีกประตูหนึ่งมีกุญแจล็อกปิดห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาถูกกุญแจ ชั้นบนห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทำงาน หลังเลิกงานมีเวรยามของกรมดูแล ถือได้ว่าเป็นห้องที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอ และที่จำเลยไม่จัดเวรยามเฝ้า จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยประมาทเลินเล่ออีกเช่นกัน การแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจรับ จำเลยได้แจ้งหลังจากเก็บของไว้ประมาณ ๑๐ วัน เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบและจัดแปลเอกสาร ก็มีได้เนิ่นนานเกินสมควรและไม่อาจถือเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยได้ ส่วนที่จำเลยมิได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนทันทีที่ทราบว่าของหายนั้นก็เป็นเรื่องภายหลัง มิใช่เหตุแห่งความเสียหายจากพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว มิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ อรรถพิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ